

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5665/2533

บริษัทสากลสถาปัตย์ จำกัด
นายสุวัฒน์ ดีสวัสดิ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 1368, มาตรา 1369

การที่โจทก์ยอมให้ใส่ชื่อจำเลยที่ 1 ใน น.ส. 3 แทนตน เป็นเรื่องที่โจทก์ซึ่งเป็น
ตัวการไม่เปิดเผยชื่อยอมให้จำเลยที่ 1 ผู้เป็นตัวแทนทำการออกหน้าเป็นตัวการว่า
เป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าว โจทก์จึงหาอาจทำให้เสื่อมเสียถึงสิทธิของ
จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีต่อจำเลยที่ 1 ผู้เป็นตัวแทนและชวนชวยได้
สิทธิมาก่อนที่จะรู้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนของโจทก์ได้ไม่ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 806.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้มอบให้จำเลยที่ ๑ ชื่อที่ดินตามน.ส.๓ เลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่
๙ ตำบลห้วยใต้ อำเภอชุมขนันท์ จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๔๘ ตารางวา แทน
โจทก์แต่จำเลยที่ ๑ ได้ขอจดทะเบียนโดยแจ้งชื่อจำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของโจทก์และ
จำเลยที่ ๑ จึงตกลงกันว่าจะไปทำการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามความเป็นจริงภายหลัง
ต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่า น.ส.๓ดังกล่าวหายไป
เจ้าพนักงานที่ดินหลงเชื่อจึงออกใบแทน น.ส.๓ ให้ แล้วจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ได้
สมคบกันจดทะเบียนขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้จำเลยที่ ๒ โดยไม่ได้ชำระราคากัน

จริงอันเป็นการฉ้อฉลโจทก์โดยจำเลยที่ ๒ ทราบดีอยู่แล้วว่าจำเลยที่ ๑ ถือครองที่ดิน แทนโจทก์ขอให้เพิกถอนใบแทน น.ส.๓ และเพิกถอนการจดทะเบียนขายที่ดินตาม น.ส.๓ ดังกล่าวให้จำเลยที่ ๑ จดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่โจทก์หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอา คำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง การที่โจทก์ยอมให้จำเลยที่ ๑ แสดงตนเป็นเจ้าของที่ดินแทนยอมเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อ จำเลยที่ ๒ เป็นบุคคลภายนอกได้ซื้อที่ดินโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนสิทธิโดย สุจริต คดีโจทก์ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์และจำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัย จำเลยที่ ๒ รับโอนที่ดินพิพาทไว้โดยเสียค่าตอบแทนและโดย สุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริต การที่โจทก์ยอมให้ใส่ชื่อจำเลยที่ ๑ ใน หนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.๓) แทนตน ก็เป็นเรื่องที่โจทก์ซึ่งเป็นตัวการไม่ เปิดเผยชื่อยอมให้จำเลยที่ ๑ ผู้เป็นตัวแทนทำการออกหน้าเป็นตัวการว่าเป็นผู้มีสิทธิ ครอบครองในที่ดินดังกล่าว โจทก์จึงหาอาจทำให้เสื่อมเสียถึงสิทธิของจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีต่อจำเลยที่ ๑ผู้เป็นตัวแทน และชวนชวายุได้สิทธิมาก่อนที่จะ

รู้ว่าจำเลยที่ ๑เป็นตัวแทนของโจทก์ได้ไม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๘๐๖

พิพากษายืน.

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงบุญโญ-จองทรัพย์ เทียงธรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>